

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑시는 도로 기반 시설을 개선하기 위해 을시와 협력하여 국가지원지방도 A의 조사 및 설계를 진행하고자 합니다. 갑시가 이 프로젝트의 조사와 설계를 맡기로 하고, 을시는 해당 도로의 건설을 계획 중입니다. 을시는 이 프로젝트의 비용을 지원받기 위해 절차를 알아보하고자 합니다.

【질문】 갑시가 국가지원지방도 A의 조사 및 설계를 실시할 경우 그 비용은 어떻게 처리되며, 을시가 국가지원지방도 건설에 관한 사업을 하려는 경우 어떤 절차를 따라야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑시가 국가지원지방도의 조사 및 설계를 실시할 경우 그 비용은 국고에서 부담합니다. 을시가 국가지원지방도의 건설 사업을 진행할 경우 필요한 비용은 공사비와 보상비로 구성되며, 국가의 보조를 받을 수 있습니다. 다만, 도로관리청이 스스로 건설 비용을 부담하는 경우에는 국가 보조를 받지 못할 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 도로법 시행령 제 85 조(국가지원지방도 및 대도시권 교통혼잡도로에 대한 비용의 지원)

【✓ 실존】 【✓ 내용일치】

· 조문 원문: 제 85 조(국가지원지방도 및 대도시권 교통혼잡도로에 대한 비용의 지원)

① 법 제 86 조제 2 항에 따른 국가지원지방도(법 제 15 조제 2 항에 따라 지정·고시한 국가지원지방도를 말한다. 이하 "국가지원지방도"라 한다)의 건설에 필요한 비용은 제 84 조제 1 항 각 호에 해당하는 공사비와 보상비로 한다.

② 법 제 86 조제 2 항에 따른 국가지원지방도의 보수, 유지·관리에 필요한 비용은 해당 도로를 보수, 유지·관리하는 데 드는 비용 중에서 다음 각 호의 비용을 제외한 비용으로 한다.

1. 부가차선 설치비
2. 횡단입체시설 설치비
3. 선형개량비
4. 그 밖에 제 1 호부터 제 3 호까지의 비용과 유사한 시설의 설치비

③ 국가지원지방도의 건설에 필요한 비용 중 공사비는 법 제 86 조제 2 항에 따라 국고에서 보조하며, 국가지원지방도의 건설에 필요한 비용 중 보상비가 100 분의 30 을 초과하는 경우에는 예산의 범위에서 초과하는 비용의 일부를 국고에서 보조할 수 있다.

④ 도로관리청이 속하는 지방자치단체의 재정형편이 곤란하여 국가의 지원으로 건설된 구간의 보수, 유지·관리에 지장이 있다고 인정되는 경우에는 예산의 범위에서 국가지원지방도의 보수, 유지·관리에 필요한 비용의 일부를 국고에서 보조할 수 있다.

⑤ 법 제 31 조제 3 항 단서에 따라 특별시장 또는 광역시장이 국가지원지방도의 조사·설계를 실시하는 경우 그 조사·설계에 관한 비용은 국고에서 부담한다.

⑥ 법 제 86 조제 2 항에 따라 대도시권 교통혼잡도로의 개선을 위한 세부 사업계획을 시행하는 데에 드는 비용의 일부를 지원할 때에는 예산의 범위에서 제 84 조제 1 항제 1 호에 따른 공사비(조사·설계에 드는 비용을 포함한다)를 지원할 수 있다.

• **해설:** 특별시장 또는 광역시장이 국가지원지방도의 조사 및 설계를 실시하는 경우 그 비용은 국고에서 부담합니다.

▶ 도로법 제 86 조(비용의 지원 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 86 조(비용의 지원 등)

- ① 우회국도 및 일반국도의 지선 건설에 필요한 비용은 제 85 조제 1 항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 그 도로가 위치한 구역을 관할하는 지방자치단체에 부담시킬 수 있다.
- ② 국가지원지방도의 건설 및 보수, 유지·관리에 필요한 비용 및 제 8 조제 4 항에 따라 대도시권 교통혼잡도로의 개선을 위한 세부 사업계획을 시행하는데 드는 비용은 제 85 조제 1 항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 국가가 보조하여야 한다. 다만, 국가지원지방도의 도로관리청이 제 31 조제 5 항에 따라 스스로 비용을 부담하여 국가지원지방도의 건설공사를 하는 경우 그 건설비용은 국가가 보조하지 아니할 수 있다.
- ③ 제 2 항에 따라 건설되는 국가지원지방도와 대도시권 교통혼잡도로의 도로관리청은 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 예산을 확보하여야 한다.
- ④ 제 85 조제 1 항에도 불구하고 국토교통부장관은 도로망의 정비 등을 위하여 특히 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 일반국도 외의 도로에 관한 비용의 일부나 제 23 조제 2 항에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장이 도로관리청이 되는 일반국도에 관한 비용의 일부를 보조할 수 있다.
- ⑤ 국토교통부장관은 제 110 조제 3 항에 따라 업무를 위탁받은 도로와 관련된 기관 또는 단체가 위탁받은 업무를 수행하는 데 필요한 비용에 대하여 보조 등 재정적 지원을 할 수 있다.

• **해설:** 국가지원지방도의 건설 및 유지 관리 비용 중 일부를 국가가 보조하도록 규정하고 있습니다.

【결론】

갑시의 조사 및 설계 비용은 국고 부담으로 처리되므로 별도 절차 없이 국고 지원이 가능합니다. 을시는 건설 비용 산정 시 공사비와 보상비를 근거로 국가 보조 신청 절차를 따라야 합니다. 다만, 을시가 도로관리청으로서 자체 재원으로 건설을 진행할 경우 국가 보조를 받지 못할 수 있음을 유의해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-72B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증